

RECURSO CÍVEL Nº 5010178-08.2024.4.02.5102/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: KEIDELGRAN OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OBJETIVO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERA INSURGÊNCIA. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COMPROVAR DE FORMA CABAL A NATUREZA INDENIZATÓRIA DA RUBRICA QUE ALEGA INDENIZATÓRIA. QUESTÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO NÃO EFETIVADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER dos presentes embargos declaratórios e NEGAR-LHES provimento. Publique-se. Intimem-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5010178-08.2024.4.02.5102

510015682253 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5010178-08.2024.4.02.5102/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: KEIDELGRAN OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, nos seguintes termos:

"ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para excluir do dispositivo da sentença a condenação referente às verbas denominadas "QUARENTENA PRÉVIA DE EMBARQUE", mantendo a sentença em relação à folga indenizada mergulho/escalada. Sem condenação em honorários por se tratar de parte recorrente vencedora, ainda que parcialmente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem."

Pretende a embargante a reforma do julgado em relação à "QUARENTENA PRÉVIA DE EMBARQUE".

É o breve relatório.

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso dos autos, não logrou a embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

O acórdão impugnado entendeu que a rubrica em questão seria equivalente à pré-embarque e que, de acordo com o entendimento da TRU, a rubrica quarentena tem natureza remuneratória.

Ressalta-se que no julgamento do processo nº 5001757-69.2024.4.02.5121, mencionado pela embargante, foi analisada de forma expressa a rubrica mencionada, levando-se em consideração o Acordo Coletivo celebrado pela empresa TRANSOCEAN, empresa empregadora diversa do presente caso concreto.

É preciso ter presente que ante a diversidade de nomenclaturas utilizadas pela empresa do setor, pois não há uniformidade legal no regime da CLT, é ônus probatório de cada autor, em cada ação, comprovar **de forma cabal** a natureza indenizatória da rubrica sobre a qual pretende a não incidência de IR e restituição dos valores recolhidos. E o momento adequado para tal é no ajuizamento da ação. Logo, não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus processual no momento adequado não há como aferir-se a alegada natureza indenizatória.

Na verdade, aduz a recorrente, em sede de embargos, sua insurgência, em face do julgado. Destaco que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, clara e abrangendo toda a insurgência recursal. Evidencia-se, portanto, que a embargante pretende a simples modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento. Insurgência esta que deve ser manifestada na via própria, vez que os embargos de declaração não se prestam a este fim.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER dos presentes embargos declaratórios e NEGAR-LHES provimento. Publique-se. Intimem-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa à origem.